

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Direitos Humanos e acesso à justiça - FGV

Aula 2

Proteção internacional e constitucional dos direitos fundamentais; incorporação e aplicação no Brasil

Disciplina do edital: Direitos Humanos e acesso à justiça - 5 questões.

Recorte desta aula: item 2 do edital e da trilha - proteção internacional e constitucional dos direitos fundamentais; item 2.1 - incorporação e aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.

Objetivo: transformar o tema de tratados, Constituição, hierarquia normativa e aplicação prática em acerto de prova FGV, sem transformar a aula em tratado amplo de Direito Internacional.

Como usar esta aula na reta final

- 1) Leia a teoria com atenção especial aos quadros de hierarquia e incorporação.
- 2) Marque as confusões FGV: assinatura x ratificação x promulgação; decreto legislativo x decreto presidencial; status supralegal x constitucional.
- 3) Resolva as 18 questões antes de olhar o gabarito.
- 4) Corrija pelos comentários: o ganho está em entender por que o distrator parecia correto.

1. Protocolo de aderência ao edital

Aula pedida: Aula 2 da trilha de Direitos Humanos e acesso à justiça.

Tópicos cobertos: proteção internacional e constitucional dos direitos fundamentais; incorporação e aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.

Tópicos preservados para aulas futuras: acesso à justiça, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e efetividade ficarão para a Aula 3; igualdade, não discriminação, isonomia, equidade, vulnerabilidade e grupos vulneráveis ficarão para a Aula 4; políticas judiciárias de inclusão e cidadania ficarão para a Aula 5.

2. Como a FGV costuma cobrar este bloco

A FGV, em direitos humanos e constitucional, costuma trabalhar com alternativas próximas. O erro do candidato raramente é desconhecer a expressão “tratado de direitos humanos”; o erro é trocar o efeito jurídico: constitucional, supralegal ou legal; ou trocar a etapa do procedimento: assinatura, aprovação, ratificação, promulgação e publicação.

Em provas oficiais correlatas, a banca já cobrou diretamente a incorporação dos tratados de direitos humanos pela Constituição de 1988, com alternativas envolvendo as quatro fases do procedimento e a inovação do art. 5º, §3º. Também cobrou a Emenda Constitucional nº 45/2004 e a equiparação a emenda constitucional de tratados de direitos humanos aprovados por quórum qualificado.

Padrão FGV a simular nesta aula

- Alternativas tecnicamente próximas, sem absurdo evidente.
- Pegadinhas de hierarquia: todo tratado de direitos humanos é constitucional? Não.
- Pegadinhas de procedimento: decreto legislativo aprova; decreto presidencial promulga.
- Pegadinhas de aplicação: tratado supralegal pode afastar lei ordinária, mas não revoga a Constituição.
- Casos concretos: juiz, tribunal, servidor ou administração pública diante de norma interna incompatível com tratado de direitos humanos.

3. Direitos humanos e direitos fundamentais: distinção que organiza a aula

A expressão direitos humanos costuma ser usada para direitos ligados à dignidade da pessoa humana no plano internacional, especialmente em declarações, pactos, convenções e sistemas internacionais de proteção. A expressão direitos fundamentais costuma ser usada para os direitos positivados na Constituição de um Estado.

A distinção é didática, não uma separação absoluta. O mesmo conteúdo material pode aparecer como direito humano no plano internacional e como direito fundamental no plano constitucional. Exemplo: proteção contra tortura. No plano

internacional, aparece em documentos de direitos humanos; no plano interno, aparece como garantia fundamental na Constituição.

Expressão	Plano predominante	Exemplo de cobrança FGV	Pegadinha
Direitos humanos	Internacional, universal ou regional	Declarações, pactos, convenções e responsabilidade internacional do Estado	Achar que todo documento internacional tem automaticamente hierarquia constitucional no Brasil.
Direitos fundamentais	Constitucional interno	Art. 5º e demais normas constitucionais de proteção	Achar que só existe direito fundamental se estiver literalmente no art. 5º.
Direitos humanos incorporados	Ponte entre internacional e interno	Tratados de direitos humanos aprovados e promulgados no Brasil	Confundir incorporação com assinatura ou com mera existência internacional do tratado.

Regra de prova: quando a questão falar em proteção internacional e constitucional, pense em duas camadas que se comunicam. A Constituição protege direitos no plano interno e também abre o sistema brasileiro para direitos previstos em tratados internacionais.

4. Base constitucional: abertura do sistema brasileiro aos direitos humanos

A Constituição Federal de 1988 é o ponto de partida da aplicação interna dos direitos humanos. Para a FGV, alguns dispositivos funcionam como chaves de leitura.

Dispositivo constitucional	Ideia central	Como cai em prova
Art. 1º, III	Dignidade da pessoa humana como fundamento da República.	Serve como base axiológica dos direitos fundamentais e da interpretação protetiva.
Art. 4º, II	Prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil.	Mostra que direitos humanos são princípio de atuação externa do Estado brasileiro.
Art. 5º, §1º	As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.	Não significa que todo direito dispensa regulamentação, mas impede tratamento meramente programático.
Art. 5º, §2º	Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios e dos tratados internacionais.	É a cláusula de abertura material do catálogo de direitos.
Art. 5º, §3º	Tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados por quórum qualificado equivalem a emendas constitucionais.	Não se aplica a qualquer tratado; exige tema de direitos humanos e rito qualificado.

O art. 5º, §2º é uma abertura material: o catálogo de direitos fundamentais não é fechado. Mas isso não elimina o procedimento de incorporação de tratados. A FGV pode tentar afirmar que, por causa do §2º, um tratado não ratificado ou não promulgado já poderia ser aplicado internamente como norma obrigatória. A formulação é perigosa e, em regra, incorreta para fins de concurso.

O art. 5º, §3º é uma regra de hierarquia especial: tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Essa regra veio com a Emenda Constitucional nº 45/2004.

5. Proteção internacional: o que precisa saber sem fugir do edital

A proteção internacional dos direitos humanos parte da ideia de que violações graves contra a pessoa não são assunto exclusivamente interno. O Estado continua soberano, mas sua soberania convive com compromissos internacionais assumidos em tratados e com padrões mínimos de proteção.

Para esta aula, o foco não é decorar todos os órgãos da ONU ou da OEA. O ponto de prova é saber que documentos internacionais podem influenciar e obrigar o Brasil quando incorporados, e que a Constituição brasileira admite essa abertura.

Documento ou instrumento	Natureza para a prova	Ponto de atenção
Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH	Declaração da Assembleia Geral da ONU; referência ética, política e jurídica de enorme influência.	Não trate automaticamente como tratado com sanção própria. A FGV costuma diferenciar declaração de tratado.
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos	Tratado internacional incorporado ao Brasil por decreto presidencial.	Exemplo de tratado de direitos humanos anterior ao rito do art. 5º, §3º.
Pacto Internacional dos Direitos	Tratado internacional incorporado ao	Mostra indivisibilidade: direitos civis e

Econômicos, Sociais e Culturais	Brasil por decreto presidencial.	sociais se complementam.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica	Tratado regional interamericano promulgado no Brasil pelo Decreto nº 678/1992.	Base do exemplo clássico da prisão civil do depositário infiel.
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPD	Tratado de direitos humanos aprovado no Brasil pelo rito do art. 5º, §3º.	Exemplo central de tratado com status equivalente a emenda constitucional.

Atenção: a DUDH inspira tratados e constituições, mas não deve ser tratada mecanicamente como tratado internacional ratificado. Já convenções e pactos, quando ratificados e promulgados, entram no ordenamento jurídico brasileiro conforme seu regime de incorporação.

6. Incorporação de tratados no Brasil: passo a passo que a FGV adora

O procedimento de incorporação de tratados é um dos pontos mais prováveis desta aula. A FGV costuma testar a ordem e o papel de cada ato.

Etapas	Ato principal	Quem atua	Efeito
1. Negociação e assinatura	Assinatura do tratado no plano internacional	Poder Executivo, especialmente Presidente da República ou representante autorizado	Indica intenção política e diplomática, mas não basta para obrigar internamente o particular.
2. Aprovação interna	Decreto legislativo	Congresso Nacional	Autoriza/aprova o tratado no plano interno, nos termos da competência do Legislativo.
3. Ratificação	Depósito ou comunicação internacional da ratificação	Presidente da República	Confirma o consentimento internacional do Brasil em se obrigar.
4. Promulgação e publicação	Decreto presidencial de promulgação	Presidente da República	Dá executoriedade interna e publica o texto para aplicação no Brasil.

Ponto de memorização para a FGV

Decreto legislativo = Congresso aprova o tratado.

Decreto presidencial = Presidente promulga e dá executoriedade interna.

Ratificação = ato internacional; promulgação = ato interno de execução/publicidade.

Assinatura isolada não equivale a incorporação definitiva.

Exemplo prático: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678/1992. Isso significa que ela passou a ser cumprida internamente como tratado incorporado, mas, por não ter sido aprovada pelo rito do art. 5º, §3º, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal a coloca em patamar supralegal, não equivalente a emenda constitucional.

7. Hierarquia dos tratados: o quadro que precisa estar automático

A FGV derruba candidato quando mistura hierarquia. Para a prova do TJSC, guarde três grupos.

Tipo de tratado	Procedimento	Hierarquia no Brasil	Exemplo
Tratado internacional comum	Procedimento ordinário de incorporação	Status de lei ordinária federal, em regra	Tratados comerciais ou administrativos sem matéria de direitos humanos.
Tratado internacional de direitos humanos sem rito do art. 5º, §3º	Procedimento ordinário de incorporação	Status supralegal: acima das leis, abaixo da Constituição	Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Tratado internacional de direitos humanos aprovado pelo rito do art. 5º, §3º	Cada Casa do Congresso, dois turnos, três quintos dos votos	Equivalente a emenda constitucional	Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

Status supralegal significa que o tratado de direitos humanos está acima da legislação ordinária e pode impedir a aplicação de lei interna incompatível. Mas ele não está acima da Constituição. Por isso, não é tecnicamente correto dizer que qualquer tratado de direitos humanos prevalece sobre a Constituição.

Status equivalente a emenda constitucional significa entrada no bloco de constitucionalidade formal, desde que cumprido o rito do art. 5º, §3º. A FGV pode afirmar “todo tratado de direitos humanos é equivalente a emenda constitucional”.

Errado. Só os aprovados pelo rito qualificado.

8. Caso clássico: depositário infiel, Pacto de San José e suprallegalidade

O exemplo mais importante de aplicação prática é a prisão civil do depositário infiel. A Constituição menciona a possibilidade de prisão civil por dívida em hipóteses específicas, mas a Convenção Americana sobre Direitos Humanos restringe a prisão civil ao inadimplemento de obrigação alimentar.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo rito do art. 5º, §3º possuem status suprallegal. A consequência prática foi tornar inaplicáveis as normas infraconstitucionais que permitiam a prisão civil do depositário infiel. O resultado aparece na Súmula Vinculante nº 25: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

Afirmação de prova	Certo ou errado?	Motivo
A Convenção Americana revogou formalmente o texto da Constituição.	Errado	Tratado suprallegal não altera o texto constitucional.
A Convenção Americana tornou inaplicáveis leis ordinárias conflitantes sobre depositário infiel.	Certo	Efeito paralisante sobre normas infraconstitucionais incompatíveis.
A prisão civil do devedor de alimentos permanece admitida.	Certo	A própria Convenção Americana admite essa hipótese.
A prisão civil do depositário infiel é ilícita em qualquer modalidade de depósito.	Certo	É o teor consolidado da Súmula Vinculante nº 25.

9. Controle de convencionalidade: aplicação prática sem exagero

Controle de convencionalidade é a verificação da compatibilidade de normas e atos internos com tratados internacionais de direitos humanos assumidos pelo Estado. Ele não substitui o controle de constitucionalidade; é uma camada adicional de compatibilidade normativa.

Controle	Parâmetro	Objeto típico	Pegadinha
Controle de constitucionalidade	Constituição	Leis e atos normativos incompatíveis com a Constituição	Não confundir com análise de compatibilidade com tratados.
Controle de convencionalidade	Tratados internacionais de direitos humanos	Leis e atos internos incompatíveis com compromissos internacionais de direitos humanos	Não dizer que só cortes internacionais podem fazer qualquer análise de convencionalidade.

Na prática judicial brasileira, juízes e tribunais devem interpretar e aplicar normas internas de modo compatível com os tratados de direitos humanos incorporados. Se houver lei ordinária incompatível com tratado de direitos humanos suprallegal, a solução tende a afastar a aplicação da lei ordinária no caso, e não a afirmar que o tratado alterou formalmente a Constituição.

Para a prova, pense assim: constitucionalidade olha para a Constituição; convencionalidade olha para convenções/tratados de direitos humanos. Em ambos os casos, há uma ideia de controle de validade ou aplicabilidade, mas os parâmetros não são os mesmos.

10. Aplicação dos direitos fundamentais e dos tratados no ordenamento brasileiro

A aplicação dos direitos humanos no Brasil ocorre por duas vias principais: a via constitucional e a via internacional incorporada.

Via de aplicação	Como funciona	Exemplo
Constitucional direta	Direitos previstos na Constituição são aplicados por órgãos públicos e pelo Judiciário, com força normativa.	Direito ao contraditório, ampla defesa, igualdade e acesso à justiça.
Cláusula de abertura	O art. 5º, §2º permite reconhecer direitos decorrentes dos princípios constitucionais e dos tratados internacionais.	Direitos não literalmente listados no art. 5º podem ter proteção constitucional.
Tratado incorporado	Tratados ratificados, promulgados e publicados passam a integrar o ordenamento, com hierarquia conforme o caso.	Pacto de San José, Pactos da ONU, CDPD.
Interpretação conforme direitos humanos	Normas internas devem ser interpretadas, quando possível, de forma compatível com a Constituição e os tratados.	Políticas públicas, decisões judiciais e atos administrativos devem considerar a proteção da pessoa humana.

O art. 5º, §1º afirma que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso não significa que todo direito seja aplicado sem nenhuma mediação legislativa ou administrativa. Significa que os direitos

fundamentais possuem força normativa desde logo e não podem ser tratados como simples promessas políticas sem efeito jurídico.

Para um servidor do Poder Judiciário, a consequência prática é relevante: a prestação do serviço público judicial deve ser orientada por direitos fundamentais e por tratados de direitos humanos incorporados, especialmente quando há pessoa em situação de vulnerabilidade, risco de discriminação, barreira de acesso ou limitação de defesa.

11. Pegadinhas FGV desta aula

Pegadinha	Como a FGV pode escrever	Como resolver
Todo tratado de direitos humanos é constitucional	"Por versarem sobre direitos humanos, todos equivalem a emendas constitucionais."	Errado. Equivalência exige rito do art. 5º, §3º.
Tratado supralegal vence a Constituição	"Tratados de direitos humanos prevalecem sobre a Constituição."	Errado. Supralegal fica abaixo da Constituição.
Assinatura basta	"Assinado o tratado, ele já se aplica internamente."	Errado em regra. Falta aprovação, ratificação e promulgação/publicação.
Decreto legislativo promulga	"O Congresso promulga o tratado por decreto legislativo."	Errado. Decreto legislativo aprova; decreto presidencial promulga.
DUDH como tratado sancionador	"A DUDH é tratado com sanções próprias."	Errado. É declaração, marco inspirador e interpretativo, não tratado ratificado com sanções próprias.
Aplicação imediata como dispensa de qualquer regulamentação	"Todo direito fundamental é sempre autoexecutável em sua integralidade."	Cuidado. Aplicação imediata não elimina necessidade de concretização normativa ou administrativa em certos casos.
Convencionalidade como tema só de corte internacional	"Juiz brasileiro não realiza controle de convencionalidade."	Errado em termos de prova. Órgãos internos devem considerar tratados de direitos humanos incorporados.

12. Questões autorais - padrão FGV

Resolva sem consultar o gabarito. As questões são inéditas e foram construídas para simular estrutura, vocabulário e armadilhas recorrentes da FGV, sem cópia literal de questões reais.

Questão 1

No estudo da proteção internacional e constitucional dos direitos, a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais é frequentemente utilizada pela doutrina. Considerando essa distinção e o ordenamento brasileiro, assinale a afirmativa correta.

- (A) Direitos humanos e direitos fundamentais são expressões incompatíveis, pois os primeiros pertencem exclusivamente ao Direito Internacional e os segundos exclusivamente ao Direito Privado.
- (B) Direitos humanos costumam designar a proteção da pessoa no plano internacional, enquanto direitos fundamentais se referem, em regra, aos direitos positivados na Constituição de um Estado, podendo haver coincidência material entre ambos.
- (C) Direitos fundamentais são apenas aqueles previstos literalmente no art. 5º da Constituição, sendo vedada a existência de direitos fundamentais fora desse dispositivo.
- (D) Direitos humanos, por sua universalidade, possuem automaticamente hierarquia superior à Constituição brasileira quando previstos em declaração internacional.
- (E) Direitos fundamentais dependem sempre de prévia incorporação por tratado internacional para produzir efeitos no Brasil.

Questão 2

A respeito do procedimento de incorporação de tratados internacionais ao ordenamento brasileiro, assinale a opção que apresenta, em termos gerais, a sequência mais adequada.

- (A) Promulgação presidencial, assinatura internacional, aprovação por lei ordinária e ratificação pelo Congresso Nacional.
- (B) Aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, assinatura pelo Congresso Nacional, ratificação por decreto legislativo e publicação pelo Senado Federal.
- (C) Assinatura no plano internacional, aprovação pelo Congresso Nacional mediante decreto legislativo, ratificação pelo Presidente da República e promulgação por decreto presidencial.

(D) Assinatura pelo Congresso Nacional, julgamento de constitucionalidade pelo STF, ratificação por lei complementar e promulgação por resolução do Senado.

(E) Ratificação internacional, aprovação por decreto presidencial, promulgação por decreto legislativo e publicação pela Organização das Nações Unidas.

Questão 3

A Emenda Constitucional nº 45/2004 acrescentou ao art. 5º da Constituição a regra segundo a qual tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão equivaler a emendas constitucionais. Para que isso ocorra, exige-se que sejam aprovados:

(A) por maioria absoluta do Congresso Nacional, em sessão unicameral, desde que haja posterior referendo do Supremo Tribunal Federal.

(B) por maioria simples em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, desde que o tratado seja promulgado por decreto presidencial.

(C) pelo Presidente da República e pelo Ministro das Relações Exteriores, dispensada a participação do Congresso Nacional quando o tema for direitos humanos.

(D) por dois terços dos membros do Senado Federal, em turno único, cabendo à Câmara dos Deputados apenas a ratificação política.

(E) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Questão 4

Um tratado internacional de direitos humanos foi regularmente incorporado ao Brasil, mas não foi aprovado pelo rito qualificado do art. 5º, §3º, da Constituição. Segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, esse tratado possui, em regra, status:

(A) supralegal, situando-se acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição.

(B) de emenda constitucional, pois todo tratado de direitos humanos tem hierarquia constitucional.

(C) infralegal, ficando abaixo dos decretos regulamentares e das portarias administrativas.

(D) meramente político, sem aptidão para influenciar a aplicação de leis internas.

(E) superconstitucional, prevalecendo sobre qualquer disposição da Constituição brasileira.

Questão 5

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada no âmbito das Nações Unidas, é frequentemente mencionada em provas de direitos humanos. Sobre sua natureza e sua relevância, assinale a afirmativa correta.

(A) É tratado internacional ratificado pelo Brasil pelo rito do art. 5º, §3º, razão pela qual equivale formalmente a emenda constitucional.

(B) É marco normativo e axiológico de proteção universal dos direitos humanos, tendo inspirado tratados e Constituições, embora não deva ser confundida automaticamente com tratado internacional ratificado.

(C) É ato normativo interno brasileiro, editado pelo Congresso Nacional sob a forma de decreto legislativo.

(D) Foi revogada pelos Pactos Internacionais de 1966, que eliminaram sua relevância jurídica e interpretativa.

(E) Aplica sanções diretas aos Estados e substitui, no plano interno, todos os direitos fundamentais previstos na Constituição.

Questão 6

Um juiz se depara com pedido de prisão civil de depositário infiel fundado em norma infraconstitucional. A defesa invoca a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a jurisprudência consolidada do STF. Nesse contexto, a solução mais compatível com o entendimento brasileiro é:

(A) decretar a prisão, pois a Convenção Americana não produz qualquer efeito no Brasil enquanto não aprovada pelo rito de emenda constitucional.

(B) decretar a prisão, pois tratado de direitos humanos supralegal não pode interferir na aplicação de leis ordinárias.

(C) reconhecer que a Convenção Americana revogou expressamente a Constituição, eliminando qualquer hipótese de prisão civil no Brasil.

(D) afastar a prisão civil do depositário infiel, pois o Pacto de San José, em posição supralegal, tornou inaplicáveis as normas infraconstitucionais conflitantes, conforme Súmula Vinculante nº 25.

(E) remeter o processo obrigatoriamente à Corte Interamericana, pois juiz brasileiro não pode analisar compatibilidade entre lei interna e tratado de direitos humanos.

Questão 7

Avalie as afirmativas a seguir sobre hierarquia normativa dos tratados no Brasil.

- I. Tratados internacionais comuns, em regra, ingressam com status equivalente ao de lei ordinária.
- II. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito do art. 5º, §3º, equivalem a emendas constitucionais.
- III. Tratados internacionais de direitos humanos incorporados sem o rito do art. 5º, §3º, são considerados, segundo o STF, supralegais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 8

Relacione os dispositivos constitucionais aos seus conteúdos principais.

1. Art. 5º, §1º
 2. Art. 5º, §2º
 3. Art. 5º, §3º
 4. Art. 4º, II
- () Prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais.
 - () Aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais.
 - () Cláusula de abertura para outros direitos e garantias decorrentes do regime, dos princípios e dos tratados internacionais.
 - () Equivalência a emendas constitucionais de tratados de direitos humanos aprovados por rito qualificado.

A sequência correta é:

- (A) 4, 1, 2, 3.
- (B) 1, 4, 3, 2.
- (C) 2, 3, 1, 4.
- (D) 3, 2, 4, 1.
- (E) 4, 2, 1, 3.

Questão 9

Assinale a afirmativa INCORRETA acerca da incorporação e aplicação dos tratados de direitos humanos no Brasil.

- (A) A aprovação congressional de tratado internacional ocorre, em regra, por decreto legislativo.
- (B) A promulgação por decreto presidencial contribui para a executividade interna do tratado incorporado.
- (C) Tratados de direitos humanos aprovados pelo rito do art. 5º, §3º, equivalem a emendas constitucionais.
- (D) Tratados de direitos humanos incorporados sem rito qualificado podem possuir status supralegal, conforme entendimento do STF.
- (E) A assinatura internacional do tratado, isoladamente, torna o texto plenamente obrigatório no plano interno brasileiro, dispensando aprovação, ratificação e promulgação.

Questão 10

Controle de convencionalidade, no contexto dos direitos humanos, corresponde principalmente à verificação de compatibilidade:

- (A) entre normas constitucionais originárias e emendas constitucionais, tendo a Constituição como único parâmetro.
- (B) entre atos administrativos e regulamentos internos de cada tribunal, sem relação com tratados internacionais.
- (C) entre leis estaduais e leis municipais, para resolver conflitos federativos de competência legislativa.
- (D) entre normas e atos internos e tratados internacionais de direitos humanos assumidos pelo Estado.
- (E) entre decisões judiciais nacionais e a opinião pública internacional, independentemente de compromisso jurídico assumido.

Questão 11

Considere a seguinte situação: lei ordinária posterior autoriza determinada restrição a direito individual em termos incompatíveis com tratado internacional de direitos humanos regularmente incorporado ao Brasil, mas não aprovado pelo rito do art. 5º, §3º. À luz da tese da supralegalidade, é correto afirmar que:

- (A) a lei posterior prevalece automaticamente, pois toda lei posterior revoga tratado anterior, ainda que o tratado seja de direitos humanos.
- (B) o tratado passa a ser considerado inexistente, pois somente tratados equivalentes a emenda constitucional podem produzir efeitos internos.
- (C) a lei ordinária incompatível pode ter sua aplicação afastada, pois o tratado de direitos humanos supralegal se situa acima da legislação ordinária.
- (D) o tratado supralegal altera formalmente o texto da Constituição e revoga todas as normas constitucionais incompatíveis.
- (E) a controvérsia somente pode ser resolvida por plebiscito, pois envolve conflito entre soberania popular e direito internacional.

Questão 12

Sobre a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais e a abertura constitucional aos tratados, avalie as afirmativas.

- I. A aplicação imediata indica que direitos fundamentais possuem força normativa e não devem ser tratados como meras promessas políticas.
- II. A cláusula do art. 5º, §2º impede interpretação fechada do catálogo constitucional de direitos.
- III. A aplicação imediata significa que todo direito fundamental dispensa, em qualquer hipótese, lei, política pública, estrutura administrativa ou decisão judicial de concretização.
- Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 13

A proteção internacional dos direitos humanos altera a compreensão clássica segundo a qual a forma de tratamento das pessoas pelo Estado seria assunto exclusivamente interno. No modelo contemporâneo, é correto afirmar que:

- (A) a soberania estatal impede qualquer compromisso internacional em matéria de direitos humanos.
- (B) os tratados de direitos humanos obrigam apenas organismos internacionais, sem produzir deveres para os Estados que os ratificam.
- (C) a proteção internacional elimina a Constituição nacional como fonte interna de direitos fundamentais.
- (D) a responsabilidade internacional do Estado depende sempre de prévia autorização do Poder Judiciário nacional.
- (E) a soberania estatal convive com compromissos internacionais de proteção da pessoa humana, especialmente quando o Estado ratifica tratados de direitos humanos.

Questão 14

A respeito dos efeitos da promulgação de tratado internacional no Brasil, assinale a afirmativa correta.

- (A) A promulgação é ato exclusivo do Congresso Nacional e substitui a ratificação internacional.
- (B) A promulgação ocorre antes da aprovação parlamentar e impede o controle judicial posterior.
- (C) A promulgação transforma automaticamente qualquer tratado em norma constitucional.
- (D) A promulgação por decreto presidencial contribui para a publicação e executoriedade interna do tratado já celebrado pelo Brasil.
- (E) A promulgação é desnecessária em todos os tratados de direitos humanos, pois o art. 5º, §2º produz incorporação automática.

Questão 15

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo são frequentemente citados como exemplo relevante no estudo da incorporação de tratados de direitos humanos. No Brasil, esse exemplo é importante porque:

- (A) foi incorporado como tratado comum, com status meramente regulamentar.
- (B) foi aprovado conforme o procedimento do art. 5º, §3º, da Constituição, adquirindo equivalência a emenda constitucional.
- (C) dispensou aprovação pelo Congresso Nacional, por tratar de grupo vulnerável.

(D) foi incorporado antes da Constituição de 1988, sendo recepcionado como lei complementar.

(E) revogou o art. 5º da Constituição, substituindo o catálogo brasileiro de direitos fundamentais.

Questão 16

Um candidato afirma: “A hierarquia dos tratados no Brasil pode variar conforme a matéria e o procedimento de aprovação”. Considerando o entendimento cobrado em provas, essa frase é:

(A) incorreta, porque todos os tratados internacionais têm exatamente a mesma hierarquia normativa.

(B) incorreta, porque tratados de direitos humanos jamais produzem efeitos acima da legislação ordinária.

(C) incorreta, porque o procedimento de aprovação não interfere em nenhum caso na hierarquia do tratado.

(D) correta apenas para tratados comerciais, mas não para tratados de direitos humanos.

(E) correta, pois tratados comuns, tratados de direitos humanos sem rito qualificado e tratados de direitos humanos aprovados pelo art. 5º, §3º, recebem tratamentos hierárquicos distintos.

Questão 17

Determinado tratado internacional de direitos humanos foi assinado por representante brasileiro, mas ainda não passou pela aprovação congressual, ratificação e promulgação. Com base na sistemática brasileira de incorporação, é correto afirmar que:

(A) a assinatura, isoladamente, não basta para torná-lo plenamente executável no plano interno como norma incorporada.

(B) a assinatura já lhe confere automaticamente status de emenda constitucional.

(C) a assinatura substitui o decreto legislativo, mas não substitui o decreto presidencial.

(D) a assinatura torna o tratado superior à Constituição, por força da prevalência dos direitos humanos.

(E) a assinatura impede qualquer controle posterior de constitucionalidade ou convencionalidade.

Questão 18

Leia o seguinte trecho adaptado da Constituição: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. A partir desse trecho, assinale a afirmativa correta.

(A) O dispositivo alcança todos os tratados internacionais, independentemente da matéria.

(B) O dispositivo dispensa a deliberação do Congresso Nacional quando o tratado tratar de direitos humanos.

(C) O dispositivo estabelece requisito material e procedimental: o tratado deve tratar de direitos humanos e observar quórum qualificado de aprovação.

(D) O dispositivo torna supralegais os tratados aprovados por rito qualificado e constitucionais os tratados aprovados por rito ordinário.

(E) O dispositivo determina que tratados de direitos humanos ainda não incorporados sejam aplicados imediatamente por juízes e servidores públicos.

13. Gabarito

1-B	2-C	3-E	4-A	5-B	6-D
7-C	8-A	9-E	10-D	11-C	12-A
13-E	14-D	15-B	16-E	17-A	18-C

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: B

A correta é B. A distinção usual é plano internacional para direitos humanos e plano constitucional interno para direitos fundamentais, sem impedir coincidência material. A erra ao criar incompatibilidade absoluta e ainda deslocar direitos fundamentais para o Direito Privado. A C erra porque o catálogo não se limita literalmente ao art. 5º; há direitos em outros dispositivos e há abertura pelo §2º. A D confunde universalidade com hierarquia superior automática à Constituição. A E inverte a lógica: direitos fundamentais existem por força constitucional, ainda que possam dialogar com tratados.

Questão 2 - Gabarito: C

A correta é C. A sequência geral é assinatura, aprovação congressual por decreto legislativo, ratificação internacional pelo Presidente e promulgação/publicação por decreto presidencial. A A antecipa a promulgação e atribui ratificação ao Congresso. A B inventa aprovação pelo STF e assinatura pelo Congresso. A D mistura controle de constitucionalidade obrigatório e lei complementar, que não compõem a sequência típica. A E troca os instrumentos: decreto presidencial não aprova o tratado no lugar do Congresso, e decreto legislativo não é o ato de promulgação executiva.

Questão 3 - Gabarito: E

A correta é E. O art. 5º, §3º exige aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. A A inventa referendo do STF. A B usa maioria simples e turno único, que não bastam para equivalência a emenda constitucional. A C dispensa indevidamente o Congresso. A D concentra a aprovação no Senado e reduz o papel da Câmara, o que não corresponde ao texto constitucional.

Questão 4 - Gabarito: A

A correta é A. Tratado de direitos humanos incorporado sem rito do §3º tem, segundo o STF, status supralegal: acima das leis e abaixo da Constituição. A B erra porque nem todo tratado de direitos humanos é constitucional. A C rebaixa indevidamente o tratado. A D ignora sua força jurídica interna. A E exagera: supralegalidade não é superioridade sobre a Constituição.

Questão 5 - Gabarito: B

A correta é B. A DUDH é marco universal e inspira instrumentos posteriores, mas não deve ser tratada automaticamente como tratado ratificado com sanções próprias. A A erra ao falar em rito do art. 5º, §3º. A C transforma indevidamente a DUDH em ato interno brasileiro. A D erra porque os Pactos complementaram e densificaram a proteção, não eliminaram a relevância da Declaração. A E atribui à DUDH sanção direta e substituição do catálogo constitucional, o que é excessivo.

Questão 6 - Gabarito: D

A correta é D. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no ponto, possui efeito supralegal e tornou inaplicáveis normas infraconstitucionais que admitiam prisão civil do depositário infiel; a Súmula Vinculante nº 25 consolida essa conclusão. A A erra porque tratados de direitos humanos sem rito de emenda podem produzir efeitos, embora não constitucionais. A B nega o efeito típico da supralegalidade. A C erra ao falar em revogação da Constituição e em eliminação de toda prisão civil, pois alimentos permanecem. A E erra porque o juiz brasileiro pode aplicar internamente o parâmetro convencional incorporado.

Questão 7 - Gabarito: C

A correta é C. As três afirmativas estão corretas: tratado comum tende a status legal; tratado de direitos humanos com rito do §3º equivale a emenda; tratado de direitos humanos sem esse rito possui status supralegal segundo o STF. As alternativas A, B, D e E deixam de fora uma ou mais proposições corretas, explorando a confusão entre status legal, supralegal e constitucional.

Questão 8 - Gabarito: A

A correta é A. Art. 4º, II corresponde à prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais; art. 5º, §1º trata da aplicação imediata; art. 5º, §2º contém a cláusula de abertura; art. 5º, §3º disciplina a equivalência a emenda constitucional para tratados de direitos humanos aprovados por rito qualificado. As demais sequências trocam abertura, aplicação imediata, prevalência externa e rito qualificado.

Questão 9 - Gabarito: E

A incorreta é E. Assinatura isolada não torna o tratado plenamente obrigatório no plano interno como norma incorporada; faltam, em regra, aprovação congressual, ratificação, promulgação e publicação. A A está correta: a aprovação congressual ocorre por decreto legislativo. A B está correta: a promulgação presidencial dá executoriedade interna. A C está correta nos termos do art. 5º, §3º. A D está correta conforme a tese da supralegalidade dos tratados de direitos humanos incorporados sem rito qualificado.

Questão 10 - Gabarito: D

A correta é D. Controle de convencionalidade verifica compatibilidade de normas e atos internos com tratados internacionais de direitos humanos. A A descreve controle de constitucionalidade, não convencionalidade. A B reduz o tema a regulamentos internos de tribunais. A C trata de conflito federativo entre leis. A E troca parâmetro jurídico por opinião pública internacional, o que não é critério de controle jurídico.

Questão 11 - Gabarito: C

A correta é C. Tratado de direitos humanos supralegal fica acima da legislação ordinária; lei incompatível pode ter sua aplicação afastada. A A aplica a regra cronológica de forma simplista e ignora a supralegalidade. A B nega efeitos internos a tratados não constitucionais, o que está errado. A D confunde supralegalidade com alteração formal da Constituição. A E inventa exigência de plebiscito.

Questão 12 - Gabarito: A

A correta é A. I está correta porque aplicação imediata indica força normativa. II está correta porque o §2º impede leitura fechada do catálogo de direitos. III está errada: aplicação imediata não significa que todo direito esteja integralmente concretizado sem legislação, estrutura administrativa, políticas públicas ou atuação judicial. A B e C deixam de fora uma afirmativa correta. A D e E incluem a III, que é o ponto de exagero típico da FGV.

Questão 13 - Gabarito: E

A correta é E. A proteção internacional não elimina a soberania, mas impõe compromissos quando o Estado ratifica tratados de direitos humanos. A A absolutiza a soberania. A B erra porque tratados obrigam os Estados-partes. A C erra porque a Constituição continua fonte central no plano interno. A D cria requisito absoluto de autorização judicial nacional para responsabilidade internacional, o que não corresponde ao sistema.

Questão 14 - Gabarito: D

A correta é D. A promulgação por decreto presidencial dá publicidade e executoriedade interna ao tratado já celebrado pelo Brasil. A A atribui a promulgação ao Congresso e confunde com ratificação. A B inverte a ordem: a promulgação não vem antes da aprovação parlamentar. A C erra porque promulgação não define automaticamente status constitucional. A E usa o art. 5º, §2º para dispensar procedimento de incorporação, o que é pegadinha.

Questão 15 - Gabarito: B

A correta é B. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo são exemplos de tratados de direitos humanos aprovados pelo rito do art. 5º, §3º, com equivalência a emenda constitucional. A A rebaixa indevidamente o status. A C dispensa o Congresso sem fundamento. A D erra no marco temporal e no status. A E exagera ao afirmar revogação do art. 5º.

Questão 16 - Gabarito: E

A correta é E. A hierarquia varia conforme matéria e procedimento: tratados comuns têm tratamento de lei ordinária; tratados de direitos humanos sem rito qualificado são supraleais; tratados de direitos humanos aprovados pelo art. 5º, §3º equivalem a emendas constitucionais. A A nega essa diferenciação. A B ignora a supralegalidade. A C ignora o efeito do rito qualificado. A D restringe indevidamente a lógica a tratados comerciais.

Questão 17 - Gabarito: A

A correta é A. Assinatura isolada não basta para a plena executoriedade interna como tratado incorporado. A B confunde assinatura com equivalência constitucional. A C sugere que assinatura substitui decreto legislativo, o que está errado. A D transforma prevalência dos direitos humanos em superioridade automática à Constituição. A E inventa blindagem contra controle posterior.

Questão 18 - Gabarito: C

A correta é C. O dispositivo exige requisito material, isto é, tratar de direitos humanos, e requisito procedimental, isto é, aprovação em cada Casa, em dois turnos, por três quintos. A A amplia o dispositivo para todos os tratados. A B dispensa o Congresso quando o texto justamente exige aprovação qualificada. A D inverte os efeitos: rito qualificado gera equivalência constitucional, não supralegalidade. A E aplica o texto a tratados ainda não incorporados, o que foge da regra de incorporação.

15. Checklist final da Aula 2

- Diferenciar direitos humanos e direitos fundamentais.
- Memorizar art. 5º, §§1º, 2º e 3º, e art. 4º, II, da Constituição.
- Saber a sequência de incorporação: assinatura, decreto legislativo, ratificação, decreto presidencial de promulgação/publicação.
- Separar tratado comum, tratado de direitos humanos supralegal e tratado de direitos humanos equivalente a emenda constitucional.
- Entender o caso do depositário infiel como exemplo de efeito paralisante da supralegalidade sobre lei ordinária.

- Reconhecer controle de convencionalidade como compatibilidade com tratados de direitos humanos, sem confundir com controle de constitucionalidade.

16. Fontes de calibração e base normativa

Edital TJSC 2026 - Analista de Sistemas: disciplina Direitos Humanos e acesso à justiça, item 2 e item 2.1.

Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026: padrão de aula, questões, distratores, gabarito e comentários.

FGV Conhecimento - provas oficiais correlatas: Exame Nacional da Magistratura e Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo - Direitos Humanos e Cidadania, usadas apenas para calibrar formato, densidade e vocabulário, sem cópia literal de questões.

Constituição Federal de 1988: art. 1º, III; art. 4º, II; art. 5º, §§1º, 2º e 3º.

Decreto nº 678/1992 - Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Decreto nº 6.949/2009 - Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo.

Supremo Tribunal Federal - RE 466.343 e Súmula Vinculante nº 25.